EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO MINERO

MÓDULO II: JURISDICCIÓN MINERA, REGULACIÓN LABORAL Y NORMATIVA DE SEGURIDAD

CLASE 07 Y 08: LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD MINERA: NORMATIVAS Y SISTEMA DE GESTIÓN

PRESENTADO POR :
DOC. REGINALDO ANDIA NAVARRO

INTRODUCCIÓN



En el Perú, la minería es una actividad clave para la economía, pero también una de las más riesgosas. Por ello, la legislación en seguridad minera establece normas obligatorias y exige sistemas de gestión que protejan la vida y salud de los trabajadores. Estas normativas, supervisadas por entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y OSINERGMIN, buscan prevenir accidentes y promover una cultura de seguridad en todas las etapas del proceso minero.

CONTENIDO

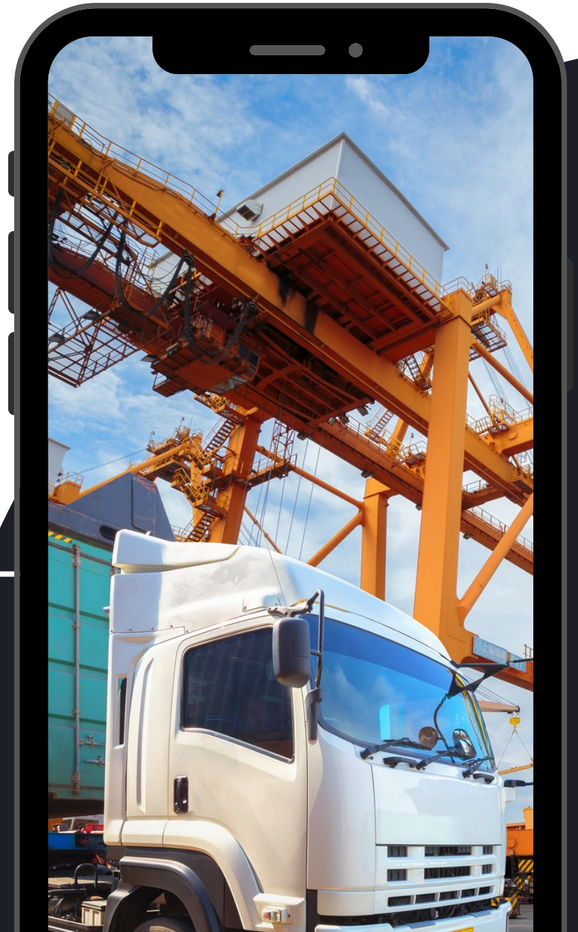


1. PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DERECHOS DEL EMPLEADOR
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA
4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EDU MIN

TEMA 1:

PRINCIPIOS, OBJETIVOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPLEADOR







LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

Línea del tiempo - Legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo

2011

- Ley N.° 29783
  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  19/08/2011
- R.M. N.° 312-2011-MINSA
  Aprueban documento técnico "Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad".
  26/04/2011

2012

- D.S. N.° 005-2012-TR
  Reglamento de la Ley N.° 29783.
  24/04/2012

2013

- R.M. N.° 050-2013-TR
  Formatos referenciales de SST.
  15/03/2013
- D.S. N.° 014-2013-TR
  Reglamento del Registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del SGSST.
  23/12/2013

2014

- Ley N.° 30222
  Ley que modifica la Ley N.° 29783.
  11/07/2014
- D.S. N.° 006-2014 TR
  Modifica reglamento de la Ley N.° 29783.
  09/08/2014
- R.M. N.° 004-2014-MINSA
  Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad".
  03/01/2014
- D.S. N.° 012-2014-TR
  Aprueba el Registro Único de Información sobre incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento de la Ley N.° 29783.
  31/10/2014

2016

- D.S. N.° 016-2016-TR
  Modifican el reglamento de la Ley N.° 29783.
  23/12/2016

2017

- R.M. N.° 763-2017-MINSA
  Establecer excepcionalmente el plazo de un (1) año, a efecto que los médicos cirujanos que no cuenten con los requisitos señalados en el apartado 6.6.1 del subnumeral 6.6 del numeral VI del documento técnico "Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad", deban cumplir con los requisitos mencionados.
  05/09/2017

2019

- D.S. N.° 020-2019-TR
  Modifíquese el artículo 27 del reglamento de la Ley N.° 29783.
  23/12/2019

2020

- D.S. N.° 002-2020-TR
  Modifíquese el artículo 77 del reglamento de la Ley N.° 29783.
  07/01/2020
- Ley N.° 31051
  Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria.
  08/10/2020

2021

- D.S. N.° 001-2021-TR
  Modifica diversos artículos del reglamento de la Ley N.° 29783.
  10/02/2021
- Ley N.° 31246
  Ley que modifica la Ley N.° 29783 para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario.
  25/06/2021
- D.S. N.° 018-2021-TR
  Aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030.
  24/07/2021
- R.M. N.° 245-2021-TR
  Aprueban el documento denominado "Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo".
  10/12/2021

2022

- D.S. N.° 006-2022-TR
  Modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 012-2014-TR y el artículo 112 del reglamento de la Ley N.° 29783.
  28/04/2022
- D.S. N.° 008-2022-TR
  Actualiza el Anexo 5 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA.
  08/06/2022



SST
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

- LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
- Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modifica la ley 29783, Ley de SST.
- Decreto Legislativo N° 1499, Establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19.
- Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2013-TR, APrueban el sistema simplificado de registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES.
- Decreto Supremo N° 015-2005-SA, Aprueban reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
- Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
- Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Aprueban el listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo.



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 375-2008-TR, Aprueban La Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos disergonómicos.
- Decreto Supremo N° 039-93-PCM, Reglamento de prevención y control de cáncer ocupacional.
- Resolución Ministerial N° 216-2019-TR, aplicativo informático denominado “Sistema Nacional de Auditorías en Seguridad y Salud en el Trabajo – Audita SST” y su manual de usuario.
- Resolución Ministerial N° 215-2019-TR, aplicativo informático denominado “Plataforma Informática de Autogestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - PIASST” y su manual de usuario.



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

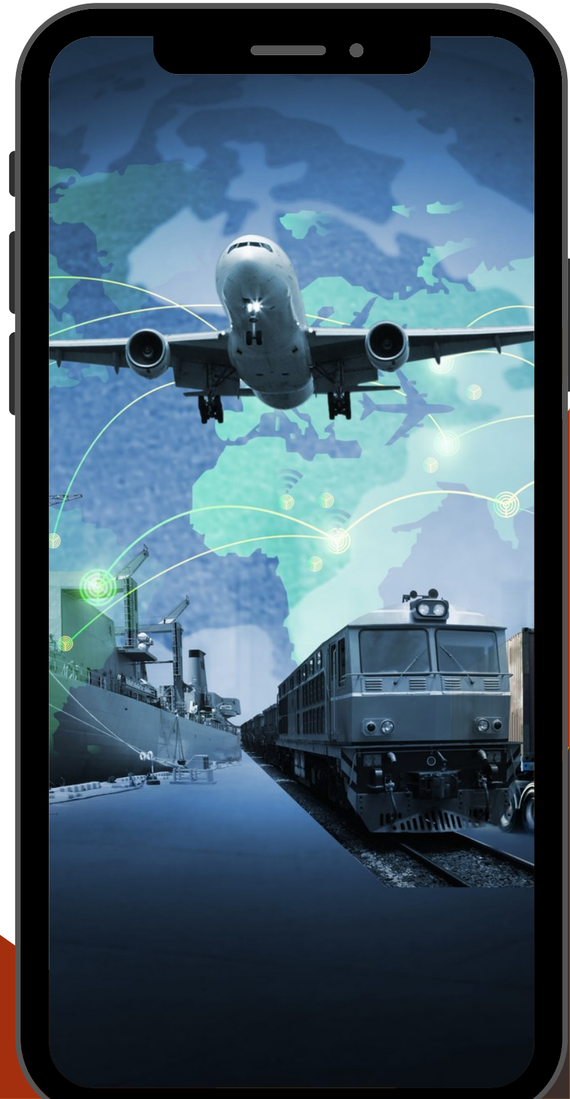
- DECRETO SUPREMO N° 020-2019-TR, MODIFICA el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-2017-TR.
- Decreto de Urgencia Nº 044-2019, Decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la protección de salud y vida de los trabajadores.
- Decreto Supremo N° 002-2020-TR, Aprueban medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario (Única disposición complementaria modifica el D.S. 005 -2012- TR).
- Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SST

- LEY Nº 31025, Ley que incorpora a la enfermedad causada por el covid-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud.
- Decreto Supremo N° 009-97-SA , Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
- Resolución Ministerial N° 480-2008-MINSA, Aprueba la NTS 068-MINSA/DGSP V.1 Listado de Enfermedades Profesionales.
- NTS 068- MINSA/DGSP V.1, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales.
- Resolución Ministerial N° 312-2011- MINSA, Protocolo de exámenes médico ocupacionales, guías y diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad y modificatorias.

TEMA 1
PRINCIPIOS, OBJETIVOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPLEADOR EN BASE A LA LEY DE SST 29783 Y SU REGLAMENTO D.S. N° 005-2012-TR




LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO
promover una cultura de prevención de riesgos laborales
SUJETOS
Empleador
Deber de prevención
Estado
rol de fiscalización y control
Trabajadores y Sindicatos
participación
Dialogo Social
velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa
APLICACIÓN
Todos los sectores económicos y de servicios
Todos los empleadores y los trabajadores
Régimen laboral de la actividad privada
trabajadores y funcionarios
Sector público
Trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
Trabajadores por cuenta propia

PRINCIPIOS LEY DE SST 29783

- **DE COOPERACIÓN:**
  - El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- **DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:**
  - Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.
- **DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD:**
  - Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad.
- **DE PROTECCIÓN:**
  - Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a:
    - Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.
    - Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores.

LEY DE SST 29783

OBJETO – APLICACIÓN- NOTA

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

La Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores en todo el territorio nacional.

La Ley establece normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en ella.



NORMAS MÍNIMAS

- LA PRESENTE Ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. (art. 2 de la LSST).

- Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del empleador se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la Ley.

- Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. (Art. 3 del RLSST).



ADECUACIÓN DE REGLAMENTOS SECTORIALES

- Los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados adecuan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la presente Ley en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su entrada en vigencia.

(PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL)

NORMAS SECTORIALES EN SST





ADECUACIÓN DE REGLAMENTOS SECTORIALES

- En concordancia con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley, en la medida en que lo previsto por los respectivos Reglamentos sectoriales no resulte incompatible con lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, esas disposiciones continuarán vigentes.
- En todo caso, cuando los Reglamentos mencionados establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la Ley y el presente Reglamento, aquéllas prevalecerán sobre éstos.

(Artículo 4 del RLSST)



APLICACIÓN DE NORMAS SECTORIALES

LOS Reglamentos sectoriales que establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos en la Ley y el Reglamento, prevalecerán sobre éstos.
Por ejemplo:

- R.M. 111 – 2013 – MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
- D.S. 024- 2016 – EM – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades mineras.
- D.S. N° 011-2019-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción.



LEY N° 29783 - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FUNCIONES de la inspección de trabajo

•El **Sistema de Inspección del Trabajo**, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales.

•La **inspección del trabajo** está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, y de aplicar las sanciones establecidas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.



LEY N° 29783 - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**
  - Los ministerios, iNSTITUCIONES públicas y organismos públicos descentralizados adecuan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo a la presente Ley en un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su entrada en vigencia.
  - Transfiérense las competencias de fiscalización minera, establecidas en la Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  - El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo financia las funciones de supervisión y fiscalización de las actividades mineras mediante sus recursos propios, los montos pagados por concepto de arancel de fiscalización minera y el setenta por ciento de las multas que se impongan por las infracciones detectadas en los procesos de fiscalización minera.



LEY 29901 - PRECISA COMPETENCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

•De Conformidad con la Séptima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29783, publicada el 20 agosto 2011, se dispuso **la derogación de la Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg,** del 24 de enero de 2007.

•El **artículo 2 de la Ley 29901**, preciso los alcances de la segunda disposición complementaria final y de la séptima disposición complementaria modificatoria de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



LEY 29901 - PRECISA COMPETENCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

•Estableciendo que la transferencia de las COMPETENCIAS DE FISCALIZACIÓN minera al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se **limita únicamente a la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo** en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.

•Por ende, la derogación de la Ley 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg, comprende únicamente las disposiciones referidas a la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, que es materia de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



LEY 29901 - PRECISA COMPETENCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Competencias del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN en Energía y Minería (Osinergmin) para supervisar y fiscalizar.

•En concordancia, considerando las precisiones establecidas en el artículo 2 de La Ley 29901, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) **es competente** para supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos; manteniendo las competencias para **fiscalizar la seguridad de la infraestructura** de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.

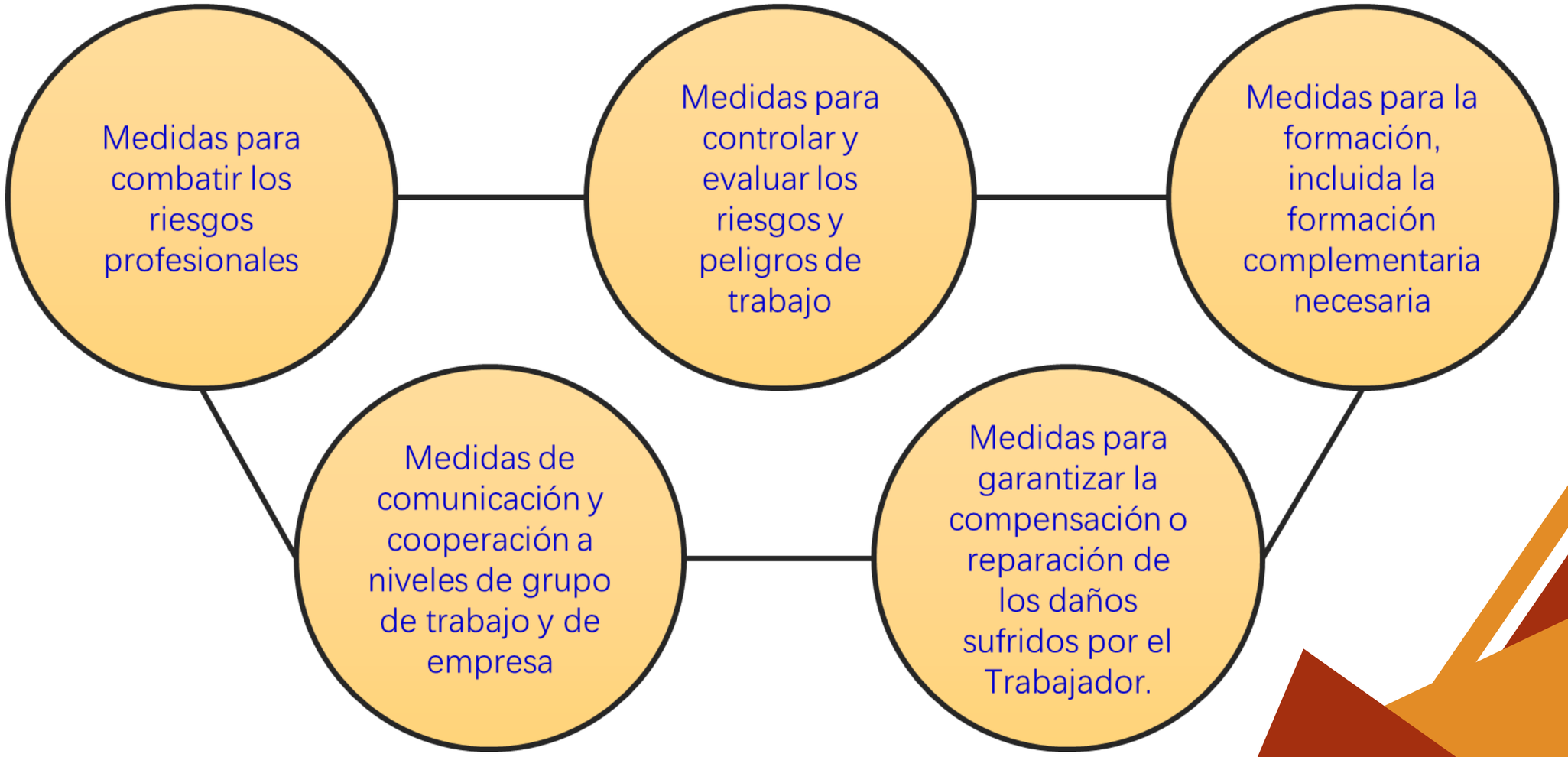


POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJeto de la POLÍTICA NACIONAL de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

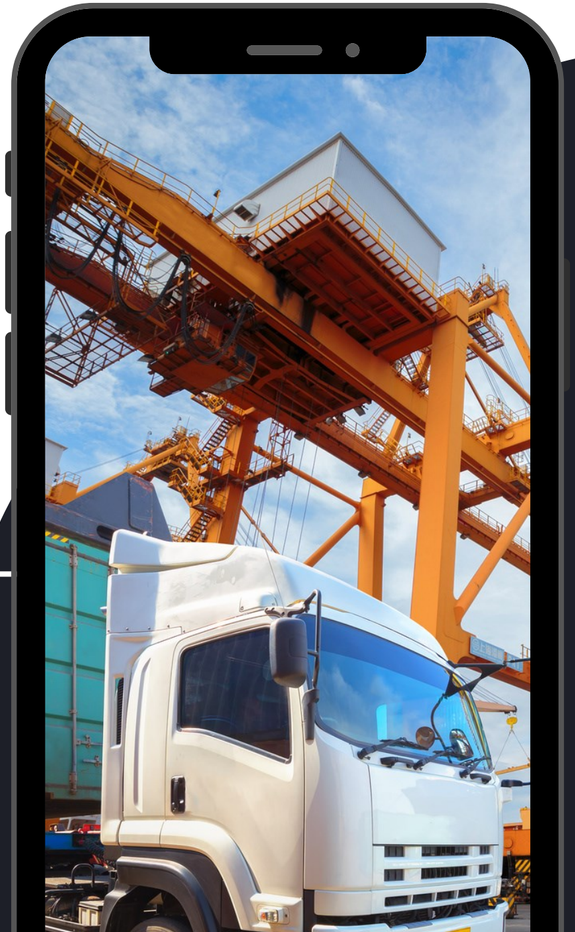
ESFERAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



EDU MIN

TEMA 2

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)





¿A qué llamamos Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?

El SGSST en minería, o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en minería, es un conjunto de elementos que buscan prevenir accidentes y enfermedades laborales en la industria minera, a través de políticas, organización, planificación, aplicación, evaluación y mejora continua. Su objetivo principal es proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos inherentes a las operaciones mineras.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Crea el **Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. (art. 8)

Conformado por las siguientes instancias:

a) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo.

- Crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como instancia máxima de concertación de materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y adscrita al sector trabajo y promoción del empleo.
- Crea los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo como instancias de concertación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y de apoyo a las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales.



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

•El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) fue instalado el 10 de agosto del 2012, mediante RM N° 199-2012-TR

•EL CONSSAT es una de las dos instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituyéndose en la instancia máxima de concertación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene una conformación tripartita (Estado, trabajadores y empleadores) y se encuentra adscrita al sector trabajo y promoción del empleo.

•http://www.trabajo.gob.pe/CONSSAT/index.html.



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUATRO (4) REPRESENTANTES DEl Estado

·Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - **MTPE**
·Seguro Social de Salud - **ESSALUD**
·Ministerio de Salud - **MINSA**
·Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud – **CENSOPAS**

Cuatro (4) Representantes de los gremios de empleadores

·Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - **CONFIEP**

Cuatro (4) Representantes de las centrales sindicales

·Confederación General de Trabajadores del Perú - **CGTP**
·Central Unitaria de Trabajadores del Perú - **CUT**
·Central Autónoma de Trabajadores del Perú - **CATP**
·Confederación de Trabajadores del Perú - **CTP**



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRES (3) REPRESENTANTES DEl Gobierno Regional.
·Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo **(Presidente)**
·Dirección Regional Salud.
·Red Asistencial de ESSALUD de la región.

Cuatro(4) representantes de los empleadores de la región.
·Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas **(CONFIEP)**
·Cámaras de Comercio de cada jurisdicción.
·Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perucámaras.
·Confederación Nacional de Organizaciones de las **MYPE.**



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cuatro (4) representantes de las organizaciones de trabajadores de la región.

·Confederación General de Trabajadores del Perú **(CGTP).**

·Central Unitaria de Trabajadores **(CUT).**

·Confederación de Trabajadores del Perú **(CTP).**

·Central Autónoma de Trabajadores del Perú **(CATP).**



ROL SUPRARRECTOR DE LOS SECTORES TRABAJO Y SALUD

•**El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Salud,** son organismos suprasectoriales en la **prevención de riesgos** en materia de seguridad y salud en el trabajo, que coordinan con el ministerio respectivo las acciones a adoptar con este fin.



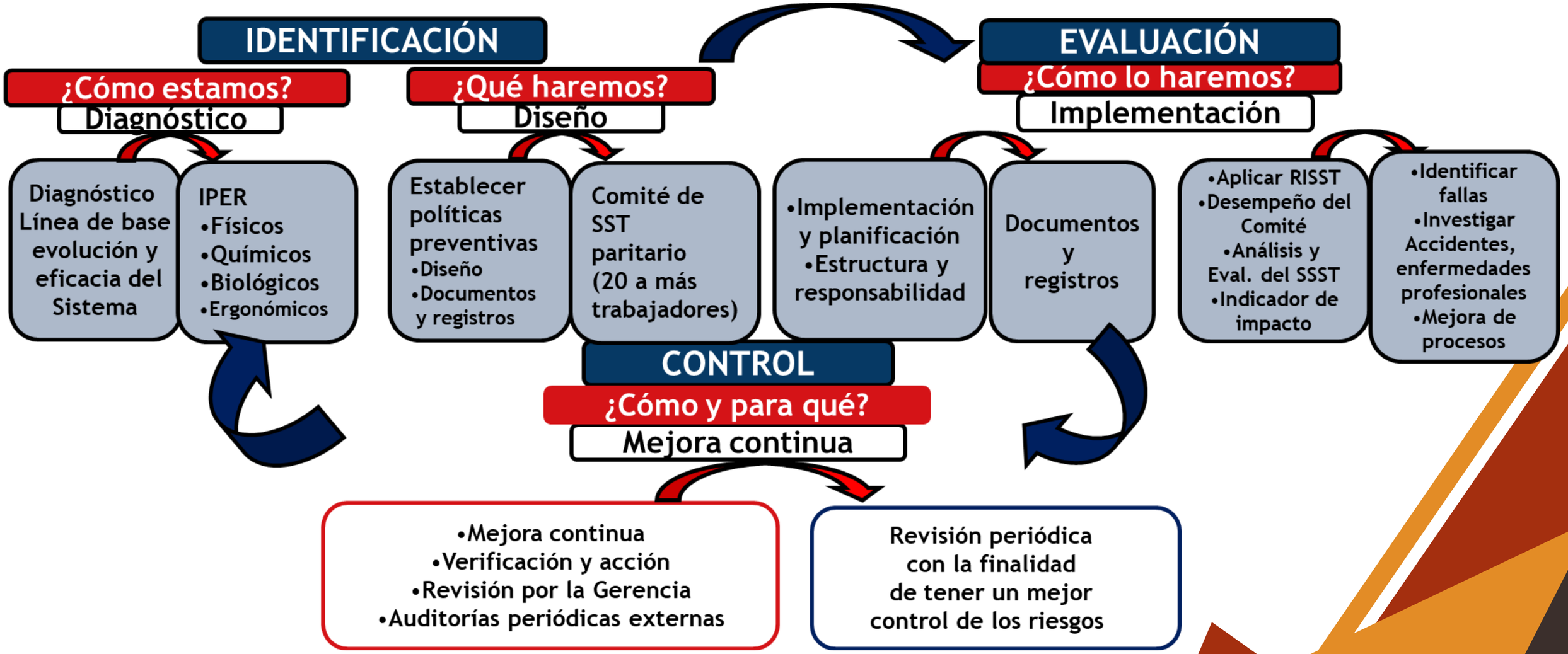
¿Cómo se trabaja el SGSST en las empresas?

- El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales, así como con la legislación vigente.
- El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización.
- Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a)Asegurar un **compromiso visible del empleador** con la salud y seguridad de los trabajadores.
b)Lograr coherencia entre **lo que se planifica y lo que se realiza.**
c)Propender al **mejoramiento continuo**, a través de una metodología que lo garantice
d)Mejorar la **autoestima y fomentar el trabajo en equipo** a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores.
e)Fomentar la **cultura de la prevención de los riesgos laborales** para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros.
f)Crear oportunidades para alentar una **empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa.**
g)Asegurar la **existencia de medios de retroalimentación** desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo.
h)Disponer de mecanismos de **reconocimiento al personal proactivo** interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.
i)Evaluar **los principales riesgos** que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.
j)Fomentar y respetar la **participación de las organizaciones sindicales** -o, en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

ETAPAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN



LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1) **Eliminación de los peligros y riesgos**. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.

2) **Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos**, adoptando medidas técnicas o administrativas.

3) **Minimizar los peligros y riesgos**, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.

4) **Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible**, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.

5) En último caso, facilitar **equipos de protección personal adecuados**, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, **expone por escrito la política** en materia de seguridad y salud en el trabajo

a) **Ser específica** para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades.

b) **Ser concisa**, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización

c) **Ser difundida** y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo

d) **Ser actualizada periódicamente** y ponerse a disposición de las partes interesadas externas, según corresponda.

Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluye, como mínimo, **los siguientes principios y objetivos fundamentales** respecto de los cuales la organización expresa su compromiso

a)La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante **la prevención** de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.

b)El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los **programas voluntarios**, de la **negociación colectiva** en seguridad y salud en el trabajo, y de **otras prescripciones** que suscriba la organización.

c)La garantía de que los trabajadores y sus representantes son **consultados y participan activamente** en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

d)La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

e)El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es **compatible** con los **otros sistemas de gestión** de la organización, o debe estar integrado en los mismos.

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial se fundamenta en *pro* del Servidor o Funcionario Judicial garantizando dentro del marco presupuestal, resguardar los aspectos de seguridad y salud ocupacional, cumplir con los requisitos legales, la capacitación y el mejoramiento de las condiciones en el entorno laboral, contribuyendo con el desarrollo personal y profesional; para lo cual se debe cumplir con los siguientes principios y objetivos:

a. Velar por la protección de los colaboradores y visitantes que hacen uso de las instalaciones mediante la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
b. Cumplir con la normativa legal vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
c. Garantizar la consulta y participación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los servidores y sus representantes.
d. Fomentar una cultura de prevención de riesgos y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con objetivos medibles que permitan establecer la mejora continua en los colaboradores y alcanzar el logro de cero accidentes y enfermedades ocupacionales.
e. Compatibilidad con otros sistemas de gestión implementados en la institución.

R.A. N.° 023-2020-CE-PJ
Lima, 15 de enero de 2020

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
PODER JUDICIAL

ORGANIZACIÓN DEL SGSST

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo **es responsabilidad del empleador**, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización

El **empleador define los requisitos de competencia necesarios** para cada puesto de trabajo y **adopta disposiciones** para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud.

El **empleador implementa los registros y documentación** del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través **de medios físicos o electrónicos**.

Los registros y documentos deben estar **actualizados** y a **disposición** de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la **c**onfidencialidad.

ORGANIZACIÓN DEL SGSST

El empleador está obligado a:

a)Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización.

b)Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

c)Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

d)Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente.

e)Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18 de la Ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador.

ORGANIZACIÓN DEL SGSST

El empleador está obligado a:

f)Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.

g)Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo.

h)Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento.

i)Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

j)Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

Responsabilidades del empleador dentro del SIG

- Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe:

  - Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
  - Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  - Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.
  - Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
  - Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

Capacitación ¿es importante?

Capacitar a nuestro personal es muy importante y la Ley indica que debemos centrarnos en lo siguiente:

- En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.

¿Cómo participan los trabajadores en el SIGSST?

- La Ley cataloga como esencial la participación de los trabajadores, para ello el empleador debe asegurarse que sean consultados, informados y capacitados en temas de seguridad.
  - La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo (buzón de sugerencias, plan de capacitación).
  - La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de seguridad y salud en el trabajo (Comités y Sub comités).
  - El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema (Reconocimiento de lideres).
  - La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos (Visitas periódicas y fortalecer comunicación entre todos).

¿Qué documentación debe tener como mínimo nuestro SIGSST?

- La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. *
- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
- El mapa de riesgo. *
- La planificación de la actividad preventiva.
- El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Qué registros debemos manejar en nuestro SIGSST?

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas (1).
- Registro de exámenes médicos ocupacionales (2).
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud (5).
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, emergencia.
- Registro de auditorías

El RISST

Los empleadores que cuenten con 20 o más trabajadores deben elaborar y difundir si RISST, cuya estructura mínima es la siguiente:

- Objetivos y alcances.
- Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
- Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera.
- Estándares de seguridad y salud en las operaciones
- Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.
- Preparación y respuesta a emergencias.

Nota: El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus posteriores modificatorias. **Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador.**

Ejemplo de RISST

https://www.mimp.gob.pe/files/SST/reglamento-interno-SST-2021.pdf

Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Toda organización debe contar con una Política de SST en la cual se debe reflejar por escrito los principales valores, compromisos y objetivos en materia de SST que se han planteado, asimismo, es importante mencionar que dicha política debe ser elaborada tomando en consideración las opiniones de los trabajadores, por ello debe:

- Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades.
- Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización.
- Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
- Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas, según corresponda.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA IPERC



Las medidas de control propuestas se aplican de conformidad con los artículos 20 y 51 de la Ley 29783.

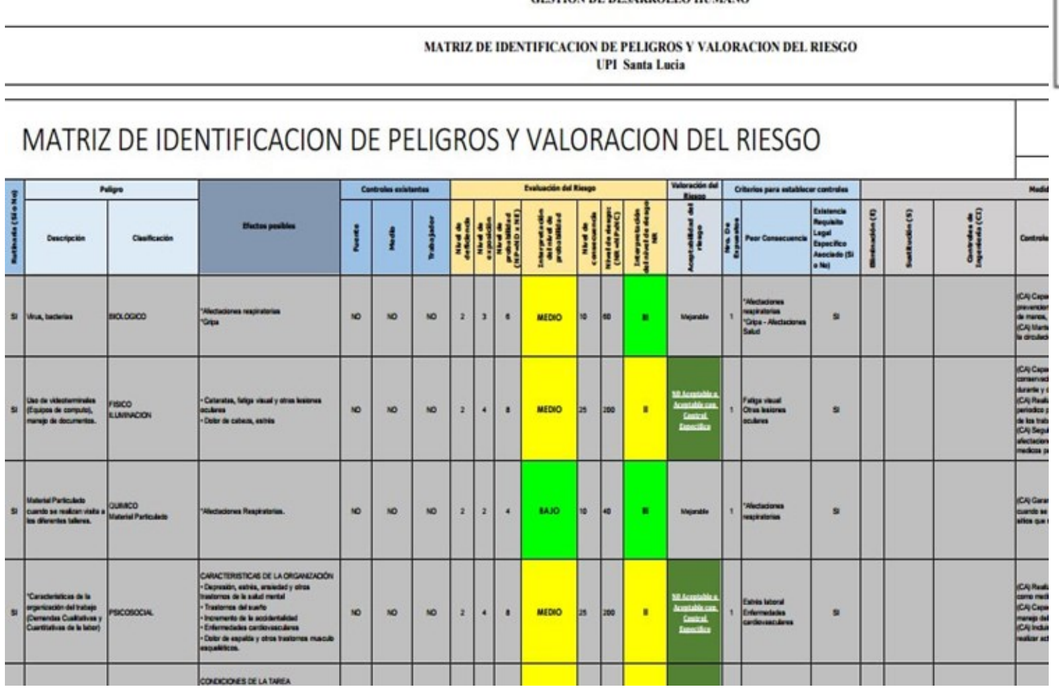
Artículo 51. Asignación de labores y competencias.

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC

Herramienta de diagnóstico, útil para establecer el nivel actual del SGSST y definir los controles necesarios para la mejora continua.

		PROBABILIDAD				
		MUY ALTA	ALTA	OCASIONAL	BAJA	MUY BAJA
CONSECUENCIAS	MUERTE O INVAL	INTOLERABLE	INTOLERABLE	IMPORTANTE	IMPORTANTE	MODERADO
	MUY GRAVE	INTOLERABLE	IMPORTANTE	IMPORTANTE	MODERADO	TOLERABLE
	GRAVE	IMPORTANTE	IMPORTANTE	MODERADO	TOLERABLE	TOLERABLE
	LEVE	MODERADO	MODERADO	TOLERABLE	TOLERABLE	TRIVIAL
	MUY LEVE	MODERADO	TOLERABLE	TOLERABLE	TRIVIAL	TRIVIAL



GESTION DE DESARROLLO HUMANO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DEL RIESGO
UPI Santa Lucia

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DEL RIESGO

Peligro “Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente”

Riesgo “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente”.

FUENTE: D.S. 005-2012-TR



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - IPERC

- Es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año por el/la empleador/a.
- Se realiza en cada puesto de trabajo.
- Con participación del personal competente.
- En consulta con las y los trabajadores.
- Así como con sus representantes ante el Comité de SST, el Sub CSST o la o el Supervisor de SST, de ser el caso.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA IPERC

- **Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo** físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

- **Los resultados de las investigaciones de los** accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

- **Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva** de las y los trabajadores.

Lo anterior son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar cualquier otro requisito para la gestión de riesgos. La matriz IPERC debe ser revisada conforme a to establecido en el articulo 57 de la Ley.



MEDIDAS DE CONTROL

•**Eliminación de los peligros y riesgos.** Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.

•**Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,** adoptando medidas técnicas o administrativas.

•**Minimizar los peligros y riesgos,** adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.

•**Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible,** de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.

•En último caso, **facilitar equipos de protección personal adecuados**, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.



REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA IPERC.

- Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo del/a trabajador/a, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo.
- Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo.
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo.
- Incluir las medidas de protección de los/las trabajadores/as en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley.



¿QUÉ INFORMACIÓN PODEMOS OBTENER DEL IPER?

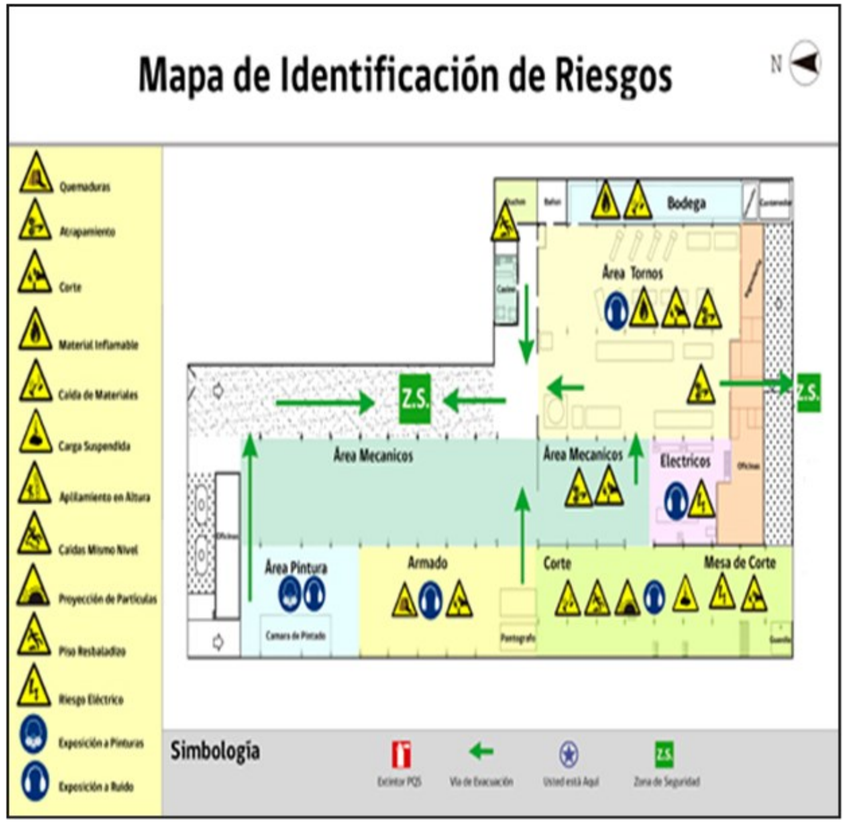
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

SEVERIDAD		MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS				
Catastrófico	1	1	2	4	7	11
Fatalidad	2	3	5	8	12	16
Permanente	3	6	9	13	17	20
Temporal	4	10	14	18	21	23
Menor	5	15	19	22	24	25
		A	B	C	D	E
		Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda
		FRECUENCIA				

- Programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de capacitación
- Información para los exámenes médicos ocupacionales
- Elaboración de mapa de riesgos.
- Establecimiento de estándares de seguridad para el RISST.
- Elaboración de documentos normativos, cartillas de seguridad, hojas de trabajo seguro.
- Requerimiento de equipos de protección personal.
- Monitoreo de ruido, iluminación, de gases, ergonómicos, psicosociales.



MAPA DE RIESGOS



Representación gráfica de los riesgos existentes en una unidad de trabajo.
Se expresa a través de señaléticas que representan el riesgo (señaléticas de advertencia, triangulo equilátero de borde negro con fondo amarillo).

NTP 399.010-1:2004 Señales de Seguridad.



AUDITORÍA



- **Auditoría:**

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



AUDITORÍA

Efectos de las auditorías e investigaciones

Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema.

Sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales.



AUDITORÍA



•La Ley 29783, en su artículo 43°, establece que el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores.

•La auditoría se realiza por auditores independientes.

•La cuarta disposición complementaria transitoria del D.S. 005-2012- TR, indica que las auditorías a que hace referencia el artículo 43 de la Ley Nº 29783 son obligatorias a partir del 1 de enero de 2013, (posteriormente modificada al 1 de enero del 2015).



ACCIDENTES DE TRABAJO

Accidente de Trabajo (AT):

•Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

•Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.



TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Accidente Leve:

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.



TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Accidente Incapacitante:

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento.
Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.



TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Los accidentes incapacitantes, según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

1)Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
2)Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
3)Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.



TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Accidente Mortal:

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

Este tipo de accidente tenía anteriormente la denominación de accidente fatal.



NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

Accidentes de trabajo <u>mortales</u> y los Incidentes Peligrosos:

A cargo del empleador.

Dentro de las 24 hrs.

Accidentes de Trabajo: Por el Centro Médico Asistencial (CMA), hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido.

Enfermedades Ocupacionales: Por el CMA, dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico.



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Garantizar que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que pudieran tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores.
Los resultados de los exámenes no pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna sobre los trabajadores es pasible de acciones administrativas y judiciales.



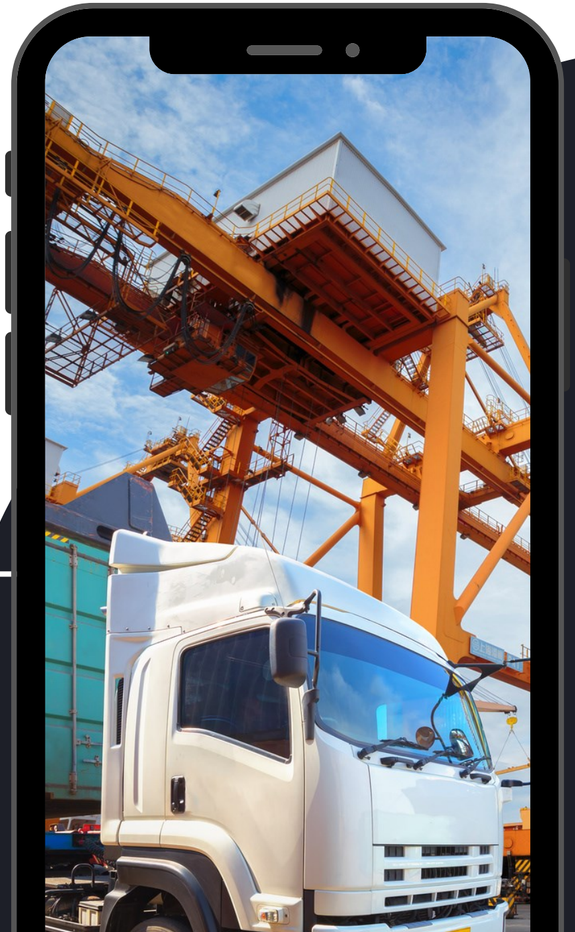
El empleador debe realizar exámenes médicos:

1.Ingreso (El primer examen es hasta los dos años).
2.Laborando Cada 02 años.
3.Retiro (opcional). Es obligatorio a solicitud del trabajador.

EDU MIN

TEMA 3

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA.





Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por
Decreto Supremo N° 024-2016-EM

Ha tenidos dos modificaciones:

DECRETO SUPREMO Nº 023-2017-EM

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1555418-2

DECRETO SUPREMO Nº 034-2023-EM

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2249422-2

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

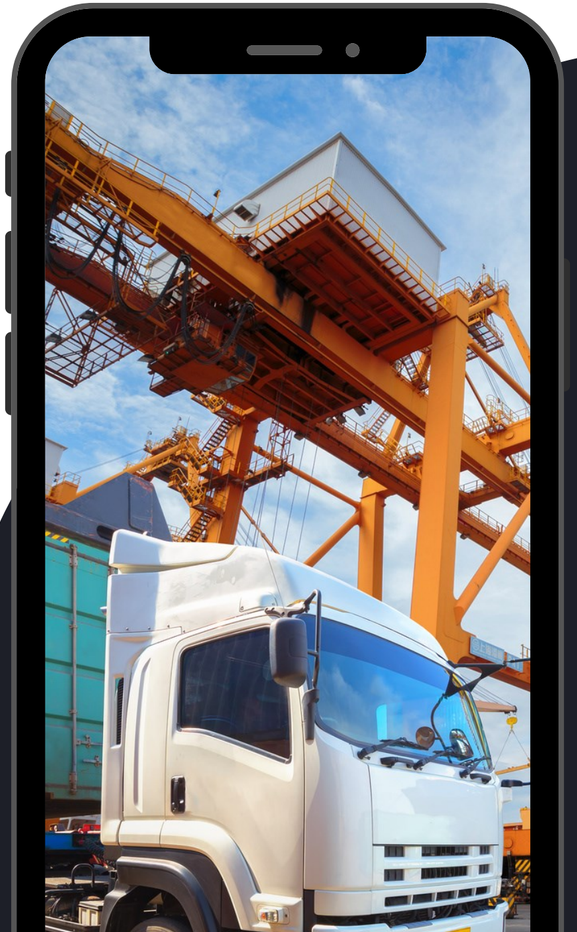
Aprobado mediante D.S Nº 024-2016-EM (con sus modificaciones) tiene como objeto prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera.

- Las actividades que están comprendidas en su aplicación son: Exploración.
- Explotación. Beneficio.
- Almacenamiento de concentrados de mineral, Sistema de transporte minero.
- Labor general.
- Actividades de cierre de minas.

EDU MIN

TEMA 4

CÓMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO







COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



•Sólo las Empresas que cuente con 20 o más trabajadores, constituirán obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.

EL CSST ¿Por qué existe? ¿Cuál es su finalidad?

1

La ocurrencia de accidentes de trabajo y el desarrollo de enfermedades ocupacionales, y en general cualquier afectación de la seguridad y salud de las personas que se encuentran involucradas en una determinada actividad económica, trae como consecuencia el perjuicio de la integridad de los trabajadores y una serie de pérdidas a todo empleador, lo que en suma resulta en una disminución o un retraso del desarrollo económico del país, y este resultado se debe en gran parte a ciertas deficiencias que existen en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que todo empleador debe liderar, las cuales pueden ser causadas, asociadas o inadvertidas debido a una escasa promoción de la seguridad y salud en el trabajo, así como a una inadecuada vigilancia al cumplimiento de lo dispuesto por la normas en materia de seguridad y salud en el trabajo en los centros o lugares de trabajo.



2

Es en este contexto, la importancia del Comité de Seguridad y Salud en Ocupacional juega un papel fundamental en el SGSST, ya que estos participan activamente en todos los elementos del SGSST y destinan sus actividades exclusivamente a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo, buscando promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa nacional vigente o las normas que establezca el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo, en favorecer el bienestar laboral y apoyar el desarrollo del empleador.



REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE SST





REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES:

a) Ser trabajador del empleador.

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.

c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR:

•El empleador designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza.



¿CÓMO SE ELIGE A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ?



- Se realiza mediante un proceso electoral que **está a cargo de la organización sindical mayoritaria o la que afilie el mayor número de trabajadores.**
- De no existir sindicato, el empleador convoca a la elección la cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores.
- La elección se realiza mediante votación secreta y directa.
- La nominación de los candidatos debe efectuarse **quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a elecciones**, a fin de verificar que éstos cumplan con los requisitos legales.



¿QUIÉN NOMBRA AL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?



•En empresas con menos de 20 trabajadores, se designará un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo quien será elegido por los trabajadores de entre ellos siguiendo la formalidad de elección de representantes de trabajadores ante el Comité de SST. (art. 30)



¿EL SUPERVISOR TAMBIÉN LLEVA UN LIBRO DE ACTAS?



•El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o empleador.

¿Quiénes están obligados a constituís un comité de SSO?

Todo titular de actividad minera **con veinte (20) trabajadores o más por cada Unidad Minera** o Unidad de Producción, **debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional**, el cual debe contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento.

¿Cuál es el mínimo y máximo número de miembros del Comité?

El número de personas que componen el Comité es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se puede considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores.

A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los centros de trabajo con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros.



EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CSST

¿Quiénes conforman el Comité de SSO?



ESTE DEBE ESTAR CONFORMADO POR:

a) Gerente General o la máxima autoridad de la Unidad Minera o Unidad de Producción.

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Médico de Salud Ocupacional.

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el titular de actividad minera.

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o realicen labores similares.

Tales representantes son elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el ANEXO 2 de este reglamento. Dichos miembros deben ser capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participan únicamente en ausencia de los titulares.

Los titulares de actividad minera que **cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto.**

De igual forma, **un representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de cada empresa contratista que realiza actividad minera en la Unidad Minera** o Unidad de Producción, o en su defecto, el supervisor de seguridad de la empresa contratista minera, **puede participar a su solicitud en las reuniones que convoque el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la titular de actividad minera, con voz pero sin voto.**

¿Dónde encontramos las indicaciones específicas para el comité de Seguridad y Salud en minería?

En el reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería.

Decreto Supremo N.° 024-2016-EM

Modificado por el
DECRETO SUPREMO Nº 023-2017-EM del 18.08.2017

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1555418-2

Artículo 60.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se constituirá para promover la salud, seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. Asesora a la titular de actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de SSO y la normativa de SST

Asimismo, el titular de actividad minera podrá constituir sub comités para efectos de un mejor manejo administrativo.

Todo titular de actividad minera con veinte (20) trabajadores por cada Unidad de producción o Unidad minera, deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual deberá contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité deberá ser paritario, es decir, con igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora e incluirá:

a) Gerente General o la máxima autoridad de la UEA o concesión.

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.

c) Médico de Salud Ocupacional.

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el titular de actividad minera.

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o realicen labores similares y que el trabajo que desempeñen sea por cuenta del titular de actividad minera o sus empresas contratistas.

Tales representantes serán elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el ANEXO Nº 2 de este Reglamento.

Un representante del Comité O Supervisor de SSO de cada empresa contratista puede participar a su solicitud en las reuniones que convoque el Comité con voz pero sin voto.”

- Los suplentes ante el Comité de SSO participarán únicamente en ausencia de los titulares por causa justificada.
- Los titulares de actividad minera que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporarán un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto.
- Funciones del Comité de SSO

  a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo.

  b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de SSO de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO Nº 3 de este Reglamento.



c) Aprobar el Programa Anual de SSO

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de SSO, se llevarán a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de SSO;

Las reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.

e. Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.



f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de SSO las recomendaciones con plazos para su implementación; y verificar el cumplimiento de las inspecciones anteriores.

g) Aprobar el Reglamento Interno de SSO, el cual será distribuido a todos los trabajadores.

CAPITULO V: COMITÉ DE SSO

h) **Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado,** anotando en el Libro de SSO las recomendaciones que correspondan con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las supervisiones anteriores

i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.

j) ***Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas*** sobre el Uso de ANFO, conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el Libro de SSO las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones anteriores.

k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes.

l) Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera o del órgano, el resultado de la investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación.

m) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada capacitación en prevención de riesgos.

CAPITULO V: COMITÉ DE SSO

- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe contar con un ambiente implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo anterior, conforme al ANEXO N° 3, en lo que corresponda. Para dicho efecto podrán contar con la participación de asesores especializados.



- El Gerente de SSO de UEA o concesiones mineras que desarrollen actividades mineras a cielo abierto y subterráneas será un “ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera”, habilitado y con una experiencia no menor de (5) años en explotación minera y (3) años en el área de SSO, con capacitación o estudios de especialización en estos temas, con una duración mínima de (240) horas.
- Pequeña minería y minería artesanal, el Gerente de SSO será un ingeniero “”, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de (2) años en explotación minera y (2) años en el área de SSO, con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de (120) horas.

- El Gerente de SSO de los titulares de actividad minera que se dedican sólo a actividades de beneficio y almacenamiento de concentrados y refinados de minerales, será un “ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera”, , colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de cinco (5) años en beneficio de mineral y tres (3) años en el área de SSO, con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de (240) horas



CAPITULO VI: GERENTE DE SSO

a. Verificar el cumplimiento del SG de SSO, así como, la implementación y uso de los estándares de diseño, los estándares de tareas, los PETS, las prácticas mineras y el cumplimiento de los reglamentos internos.
b. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo.
c. Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condición subestándar que amenace la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen las amenazas.
d. Analizar y administrar toda información relacionada a la seguridad, incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.

CUADRO COMPARATIVO DEL D.S. 024 -2016 –EM Y EL D.S. 023-2017 - EM

D.S.024 - 2016 – EM

- Art. N° 66, 67 y 70

- **Gerente de SSO**

Debe ser ingeniero de minas o ingeniero geólogo o ingeniero metalurgista, o ingeniero químico.

- **El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional**

Debe ser ingeniero de minas o ingeniero geólogo o ingeniero químico o ingeniero metalurgista.

D.S.023 -2017 – EM

- Art. N° 66, 67 y 70
- **Gerente de SSO**

Debe ser ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ***ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera***.

- **El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional**

Es un ***ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad, o ingeniero de seguridad industrial y minera.***

ANEXO 2

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. La elección de los representantes de trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza a través de un proceso electoral que está a cargo de la organización sindical mayoritaria (aquella organización sindical que agrupa a más de la mitad de los trabajadores); o, en su defecto, de la organización sindical representativa (aquella organización sindical que agrupa a menos de la mitad de los trabajadores); aquella que afilie el mayor número de trabajadores en la Unidad Minera o Unidad de Producción.

Cuando no exista organización sindical, el proceso electoral está a cargo del titular de actividad minera.

2. La convocatoria a elecciones es realizada por la organización sindical o por el titular de actividad minera, de ser el caso, a través de una Junta Electoral.

La publicación de la convocatoria se efectúa en un medio interno masivo y en lugares visibles de la Unidad Minera o Unidad de Producción.

3. La convocatoria a elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada año; las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre; y, la instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los 10 primeros días del mes de enero.

días del mes de enero.

En el caso de proyectos que inician/reinician operaciones, la convocatoria a elecciones puede realizarse excepcionalmente en cualquier mes del año, manteniendo el periodo de tiempo entre la convocatoria, elección e instalación que se indica en el párrafo anterior.

4. La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan los requisitos legales.

Los candidatos son trabajadores del titular de actividad minera afiliados o no afiliados a las organizaciones sindicales.

5. La elección de los representantes debe ser democrática, mediante votación secreta y directa.

6. Las cédulas de sufragio están a disposición de los trabajadores al momento de la votación, en el local designado por la organización sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso electoral, en donde se instala un ánfora en la que se depositen las cédulas de votación.

Se designan locales de sufragio en poblaciones fuera de la Unidad Minera o Unidad de Producción, para aquellos trabajadores que por necesidades operacionales no se encuentren en la misma.

7. La firma y huella digital del elector es requisito indispensable para que éste pueda depositar su voto en el ánfora.

8. El acto electoral se realiza en el día y hora establecida por la organización sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso de electoral.

9. Terminada la etapa de votación, la organización

actividad minera a cargo del proceso de electoral.

9. Terminada la etapa de votación, la organización sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso electoral procede a efectuar el correspondiente escrutinio.

Los representantes son elegidos por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos.

10. Terminado el acto de elección, la Junta Electoral levanta un acta del proceso. Cuando el proceso electoral se encuentre a cargo de la organización sindical, ésta debe entregar la referida acta a la máxima instancia de Gerencia o decisión del titular de actividad minera.

11. La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional corresponde al titular de actividad minera. El acto se realiza en el local del titular de actividad minera levantándose el acta correspondiente.

12. La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud Ocupacional está sujeta al mismo procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro del ámbito de su competencia.

BIBLIOGRAFÍA

- **Congreso de la República del Perú. (1997)**. Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. *https://www.gob.pe/institucion/mintra/normas-legales/2433-ley-n-29783*
- **Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2014).** Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – Decreto Supremo N.º 024-2016-EM. *https://www.minem.gob.pe*
- **Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023).** Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en minería. *https://www.inei.gob.pe*
- **International Labour Organization (ILO). (2001).** Safety and health in mines: A training manual. *https://www.ilo.org*
- **International Labour Organization (ILO). (2009).** Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH 2001). *https://www.ilo.org/global/publications*
- **Organización Internacional de Normalización. (2018).** ISO 45001:2018 – Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ISO. *https://www.iso.org/standard/63787.html*

GRACIAS

